ANDROMEDA CONSULT

ИТ-ПОДДЕРЖКА · 2026

Реестр российского ПО

Чек-лист: что проверить до заявления в Минцифры. Постановление Правительства РФ № 1236 от 16.11.2015 в редакции от 13.08.2026

1 Правообладатель: кто вправе подать заявление

- ☐ Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование.
- ☐ Российская некоммерческая организация.
- ☐ Российская коммерческая организация, в которой российские лица прямо или косвенно распоряжаются более чем половиной голосов по цепочке владения.
- ☐ Гражданин Российской Федерации.

> С 1 марта 2026 года контроль считается по голосам, а не по размеру доли: смотрят всю цепочку учредителей. Иностранный контроль более 50 % голосов закрывает подачу. Право продажи экземпляров не равно праву на программу: заявление подаёт обладатель исключительного права.

2 Права на код: собрать цепочку от автора к заявителю

Источник права	Чем закрывается
Сотрудники	трудовые договоры, служебные задания, акты о начале и окончании разработки
Подрядчики и фрилансеры	договор разработки или авторского заказа, акт, условие о переходе права
Покупка или реорганизация	договор отчуждения, передаточный акт, разделительный баланс
Свидетельство Роспатента	при наличии: подтверждает основание прав, но не заменяет цепочку
Учёт результата	карточка нематериального актива, приказ о постановке на баланс
Компоненты	реестр компонентов: версия, источник, лицензия, роль в продукте

> Свидетельство Роспатента не обязательно: перечень документов в Правилах открытый. Пошлина за регистрацию программы для ЭВМ - 5 000 ₽, срок 2-3 месяца. Если цепочка рвётся, её восстанавливают до подачи: недостающие договоры и акты подписывают, а не восстанавливают задним числом.

3 Требования к самому продукту

- ☐ Экземпляры и права свободно реализуются на всей территории России.
- ☐ Работоспособность не зависит от иностранного программного обеспечения и удалённого управления из-за рубежа.
- ☐ Выплаты иностранным лицам - менее 30 % выручки от реализации этого ПО.

- [ ] Есть документация и экземпляр, по которому эксперт проверит заявленный функционал.
- [ ] Совместимость не менее чем с двумя доверенными операционными системами: срок зависит от класса продукта.

Класс ПО	Когда требование действует
Офисное	с 01.09.2026
Серверное, облачное, виртуализация	с 01.01.2027
Прикладное, отраслевое, средства защиты	с 01.06.2027
Промышленное, управление процессами	с 01.01.2028

> Открытые библиотеки и иностранные компоненты сами по себе не запрещены. Смотреть надо на роль компонента, лицензию, платежи и на то, какой объём исключительного права заявитель утверждает в отношении продукта.

ANDROMEDA CONSULT

4 Что описываем в заявлении

- [ ] Наименование и версия продукта.
- [ ] Класс ПО из справочника реестра: он определяет дату этапа совместимости.
- [ ] Описание функциональных характеристик.
- [ ] Документация по установке и эксплуатации.
- [ ] Основания исключительного права с реквизитами документов.
- [ ] Адрес, по которому эксперт получит экземпляр для проверки, и сведения о совместимости.

5 Порядок и сроки

Этап	Срок
Проверка заявления и документов	5 рабочих дней со дня поступления
Рассмотрение экспертным советом	15 рабочих дней со дня регистрации заявления
Решение уполномоченного органа	не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения заключения

Подача идёт электронной формой через Госуслуги с подписью УКЭП: бумажный комплект и пошлину Правила не предусматривают. Запрос пояснений останавливает срок экспертизы, и отсчёт по стадии начинается заново. Цифры 45 рабочих дней в тексте Правил нет: срок складывается из трёх стадий.

> После включения правообладатель ежегодно подаёт сведения за прошлый год - до 1 июня. Реестр проверяет актуальность данных и после записи, поэтому включение - это обязательство, а не разовый документ.

6 Почему возвращают заявление

- ☐ Код принадлежит основателю или подрядчику, а заявление подаёт другая компания.
- ☐ Контроль подтверждён только первым уровнем ЕГРЮЛ, цепочка владения не раскрыта.
- ☐ Оплата подрядчику есть, перехода исключительного права нет.
- ☐ Иностранные выплаты посчитаны по управленческой выручке, а методика в Правилах иная.
- ☐ Экземпляр и документация не совпадают с заявленным функционалом.
- ☐ Класс ПО и требования к совместимости не сверены с датой этапа.

7 Что реестровая запись даёт компании

- ☐ Государственные закупки: заказчик по 44-ФЗ и 223-ФЗ покупает ПО из реестра, иностранное - только с обоснованием отсутствия российского аналога.
- ☐ Нулевой НДС при передаче исключительных прав и прав использования: подпункт 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса.
- ☐ Корпоративные закупки: компании с госучастием переносят требование в свои регламенты.
- ☐ Запись дополняет аккредитацию ИТ-компании: аккредитация даёт налоговые льготы, реестр открывает закупки и снимает НДС при передаче прав.

8 Реестр, аккредитация и Сколково: что с чем совмещается

Режим	Что даёт	Совместимость
Реестр российского ПО	закупки, нулевой НДС при передаче прав	совмещается с аккредитацией и со Сколково
Аккредитация ИТ-компании	налог на прибыль 5 % до 2030 года, взносы 15 % и 7,6 %	с 2026 года не совмещается с льготами Сколково
Сколково	налог на прибыль 0 %, взносы 15 %	с 2026 года не совмещается с аккредитацией

> Порядок зависит от продукта. Если права на код не оформлены, начинаем со свидетельства и договоров. Если продукт уже продаётся и права в порядке, реестр и аккредитация идут параллельно.

Перечень не является закрытым. Состав документов зависит от структуры компании, истории разработки и изменений в правилах: требования проверяются на дату подачи.

Остались вопросы - разберём вашу ситуацию

Пришлите ИНН и короткое описание продукта - вернёмся с ответом: подходит ли программа, чего не хватает в документах и что делать в первую очередь. Первый разбор - без оплаты.

andromedaconsult.ru · info@andromedaconsult.ru · 8 (916) 770-25-55